



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 123 DEL 10/03/2026	OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ -INTERNET E TELEFONIA FISSA - PER 24 MESI PER LE SCUOLE IN VIA DE SANCTIS E TEATRO BIANCARDI.
Registro Generale N. 183 DEL 11/03/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **undici**, del mese di **marzo** nel proprio Ufficio.

CIG: BAC86654A9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO che:

-al Comune è stata comunicata la dismissione delle seguenti centrali in rame, di cui si è reso necessario, dunque, cessare le linee telefoniche ormai in disuso come di seguito specificate:

- 1) 08113595135 Via De Sanctis 13
- 2) 08113541151; Via De Sanctis 13
- 3) 08113541150; Via De Sanctis 25

-che per tali richieste è stata contattata la società TIM TELECOM ITALIA SPA, con sede legale in Milano alla via Gaetano Negri,1 20123, p.iva 00488410010, per la formulazione di un'offerta economica centrale relativa a connettività fibra:

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE:

EVDSL 200M/20M BMG 2M – STDE A21 INTERNET SEDE Via de Sanctis 13 (costo biennale €1.614,00 più iva 22%)
 EVDSL 200M/20M BMG 2M – STDE A21 INTERNET SEDE Via de Sanctis 25 (costo biennale € 1.614,00 più iva 22%)
 EVDSL 200M/20M BMG 2M – STDE A21 INTERNET SEDE Piazza Convento 1 (costo biennale € 1.614,00 più iva 22%)

-Router Basic

-Sinfonia Flessibile Profilo Base

Considerato che l'offerta Sinfonia Flessibile si articola con una serie di prestazioni di outsourcing, associati alla connettività dati, caratterizzate dall'essere flessibili in termini di SLA erogabili su base architettura di rete predefinita per ogni singola sede, e con servizi di assistenza tecnica ad intervento di tipo reattivo:

-Profilo BASE - Copertura Oraria Lun.-Ven. 8.00-18.30 Esclusi festivi

• UT	€	217,20	cadauno
• Canone mensile :	€	58,20	cadauno

CONSIDERATA l'importanza di garantire la continuità nell'erogazione del servizio di telefonia, fondamentale per il funzionamento dell'Ente degli istituti scolastici, e che una sua sospensione, anche temporanea, creerebbe un disservizio impedendo lo svolgimento delle ordinarie funzioni ;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO:

- che si è provveduto ad effettuare un'indagine di mercato;
- che in data 05.03.2026 la società Tim Telecom Italia spa P.iva 00488410010 ha presentato la sua migliore offerta per il servizio in oggetto;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: **SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ -INTERNET E TELEFONIA FISSA –**;
- Importo del contratto: **€ 4.842,00 oltre iva**;
- durata del contratto: 24 mesi;

PRECISATO che si è provveduto all'acquisizione del CIG: BAC86654A9;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

l'appalto in parola deve aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, il SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ -INTERNET E TELEFONIA FISSA all'operatore società TIM TELECOM ITALIA SPA, con sede legale in Milano alla via Gaetano Negri,1 20123, p.iva 00488410010, per i motivi descritti in premessa, per l'importo pari ad € 5.907,24 iva compresa;
2. **DI STABILIRE** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella documentazione della procedura regolante il rapporto tra le parti;
3. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2026

Capitolo: 592.3

Importo: € 5.907,24

4. **DI DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
5. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 11/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 10/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ -INTERNET E TELEFONIA FISSA - PER 24 MESI PER LE SCUOLE IN VIA DE SANCTIS E TEATRO BIANCARDI. CIG: BAC86654A9 CUP: Descrizione Capitolo: TELEFONO E GAS Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.05.99	04.02	592.3	999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2026	19
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
172	€ 5.907,24	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Telecom Italia S.p.A. - Progressivo Fornitore: 3571 Codice Fiscale: 00488410010 P.Iva: 00488410010
--

Avella (AV), 11/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
 PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Avella (AV), 11/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 12/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 314, e vi rimarrà fino al 27/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 183 del 11/03/2026;

Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ -INTERNET E TELEFONIA FISSA - PER 24 MESI PER LE SCUOLE IN VIA DE SANCTIS E TEATRO BIANCARDI.

Avella (AV), 12/03/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella